

SITI RAWAIDA BINTI ZAINUL ARIFF

lwn

ABDUL RAHMAN BIN MD DIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi Bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir Bin Haji Abdul Hamid (Panel) Pada 22 Ogos 2022 / 24 Muharam 1444H]

Kes Permohonan No. 10000-077-0048-2021

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Serahan Notis Rayuan & Memfail dan Serahan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : *Tuan Hilmi bin Halim*
(Tetuan M.A & Associates)

Peguam Syarie Responden : *Tuan Mostadza bin Md Halimi*
(Tetuan Mostadza Fadzil Hafiz & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Pemohon telah memfailkan permohonan ini melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan pada 21/4/2022 bagi mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- i. Mahkamah membenarkan permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal (Negeri Selangor) 2003 iaitu untuk melanjutkan tempoh masa menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden;

- ii. Mahkamah membenarkan Peguam Syarie Pemohon menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden yang beralamat di No.22, Jalan SS 3/94, Kelana Jaya, 47300 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan; atau kepada Peguam Syarie Responden Tetuan Mostadza Fadzil Hafiz & Associates yang beralamat penyampaian di No. 42-2-2A, Jalan Medan PB 2B, Seksyen 9, Pusat Bandar Baru Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan; dalam tempoh 14 hari dari tarikh Perintah ini dikeluarkan;
- iii. Lain-lain perintah yang difikirkan sesuai dan manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] Alasan Permohonan ini adalah kerana kegagalan Pemohon menyerahkan Notis Rayuan secara kediri kepada Responden dalam tempoh masa yang ditetapkan dan perkara ini hanya disedari oleh Perayu selepas penghujahan penuh difailkan oleh pihak-pihak. Oleh yang demikian Pemohon telah diarahkan untuk memfailkan permohonan ini.

[3] Bagi membantah Permohonan ini, Responden telah memfailkan Affidavit Jawapan pada 18/5/2022 yang kemudiannya diikuti dengan Affidavit Balasan Pemohon pada 10/6/2022. Seterusnya kedua-dua pihak telah memfailkan hujahan masing-masing secara serentak pada 5/7/2022 sebelum dipanjangkan kepada kami untuk pendengaran pada 22/8/2022.

FAKTA KES

[4] Pada 24/9/2019 Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor telah mengeluarkan satu perintah berkaitan tuntutan harta sepencarian yang telah

difailkan oleh Pemohon terhadap Responden melalui Kes Saman No: 10400-017-0138-2015.

[5] Pemohon yang tidak berpuas hati dengan perintah tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 4/10/2019 untuk merayu terhadap keseluruhan Perintah tersebut. Selanjutnya notis tersebut tersebut telah diserahkan kepada ibu Responden di alamat No.22, Jalan SS 3/94, Kelana Jaya 47300 Petaling Jaya, Selangor dan turut diserahkan secara email kepada Peguam Syarie Responden pada tarikh yang sama.

[6] Seterusnya pada 11/10/2019 Pemohon telah menerima Notis Rayuan Balas daripada Responden yang merayu sebahagian terma perintah bertarikh 24/9/2019 untuk diubah.

[7] Pada 2/6/2020 pula Pemohon telah menerima Borang MS30 dan telah memfailkan Alasan Rayuan pada 15/6/2020 dan diikuti dengan Rekod Rayuan dan Rekod Rayuan Tambahan pada 7/7/2020, 17/9/2020 serta 2/8/2020. Kesemua kertas-kertas kausa tersebut telah diserahkan kepada pihak Responden sebelum kedua-dua pihak memfailkan hujahan penuh pada 2/8/2021 dan 3/12/2021.

[8] Walau bagaimanapun pada sesi pengurusan kes di hadapan Pendaftar pada 16/12/2021 Pemohon telah diarahkan oleh Mahkamah untuk memfailkan permohonan ini memandangkan serahan yang dibuat sebelum ini dianggap tidak sempurna menurut undang-undang.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon menyerahkan Notis Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh seksyen 139(8) Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan ;

Notis Rayuan

(8) Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dalam rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing..

[10] Dalam mempertimbangkan permohonan-permohonan lanjut tempoh masa ini, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 238(1) dan (2) Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan :

Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[11] Peruntukkan ini jelas memberi kuasa kepada kami untuk mendengar dan memutuskan kes ini. Frasa “*apa-apa terma yang difikirkannya adil*” di dalam subseksyen 238(1) di atas jelas memberi maksud bahawa keadilan adalah perkara utama yang harus diberikan pertimbangan oleh kami dalam menggunakan kuasa budi bicara untuk memutuskan sama ada menerima atau menolak permohonan ini.

[12] Dalam mempertimbangkan ruang yang diberikan dalam peruntukan ini, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes telah memberikan panduan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 *Akta 585*. Antaranya dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH 34(2)* *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*. Melalui kes-kes ini, Panel Rayuan Syariah telah menggariskan pertimbangan atas faktor-faktor berikut:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya; dan
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[13] Sebelum prinsip-prinsip tersebut diberi pertimbangan, persoalan utama yang perlu diputuskan adalah sama ada penyerahan Notis Rayuan pada 4/10/2019 melalui ibu Responden dan secara email kepada Peguam Syarie Responden boleh dianggap sempurna atau tidak.

[14] Bagi memutuskan persoalan ini, kami merujuk kepada seksyen 41 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan:

Seksyen 41. Cara penyampaian

(1) Tertakluk kepada Bahagian ini, sesuatu saman atau dokumen lain hendaklah disampaikan ke diri, dan hendaklah dilaksanakan dengan menyerahkan saman atau dokumen lain itu, atau dengan mengemukakannya untuk diperiksa dan menyerahkan satu salinan

saman atau dokumen lain itu, kepada orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan.

[15] Berdasarkan peruntukan ini, adalah jelas menunjukkan serahan yang dibuat kepada ibu Responden dan secara email kepada Peguam Syarie Responden tidak boleh dianggap sebagai penyampaian yang sempurna kerana tidak dilakukan secara kediri dan tiada sebarang kebenaran diberikan oleh Mahkamah untuk membuat penyampaian secara sedemikian.

[16] Oleh kerana penyampaian tersebut tidak dianggap sempurna, maka pada hemat kami Notis tersebut masih lagi belum berjaya diserahkan sehingga sekarang. Hal ini menjadikan tempoh kelewatan yang berlaku adalah bermula dari 8/10/2019 iaitu selepas hari terakhir Notis Rayuan sepatutnya diserahkan sehinggalah pada 21/4/2022 iaitu tarikh permohonan ini difailkan iaitu selama kira-kira **dua tahun enam bulan**.

[17] Sungguhpun tempoh ini boleh disifatkan agak panjang, namun ia berpunca daripada pihak-pihak itu sendiri yang membiarkan ketakaturan tersebut terus berlanjutan sehingga ke peringkat penghujahan difailkan. Hal ini terbukti apabila Responden tidak membuat apa-apa bantahan awal berkenaan ketakaturan tersebut, malahan telah memfailkan Notis Rayuan Balas. Situasi ini telah mengukuhkan lagi kepercayaan pihak-pihak bahawa tiada sebarang isu yang berbangkit mengenai penyampaian sehinggalah diberi teguran oleh Mahkamah.

[18] Dengan mengambil kira alasan-alasan kelewatan yang dikemukakan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemohon untuk melengkapkan dokumen rayuannya, maka kami bersetuju bahawa kelewatan yang berlaku bukanlah berpunca daripada kesengajaan dan niat Pemohon yang semata-mata ingin

melanggar prosedur, tetapi turut dipengaruhi oleh faktor-faktor salah faham dan kekeliruan yang timbul berkenaan status penyampaian Notis Rayuan.

[19] Dalam mempertimbangkan hal ini kami merujuk ulasan Panel Rayuan Syariah dalam kes *Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz [supra]* yang mana antara lain dinyatakan bahawa:-

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

[20] Dalam konteks tahap prejudis pula, pada hemat kami permohonan ini tidaklah menjejaskan keadilan dan mendatangkan prejudis kepada mana-mana pihak. Manfaat undang-undang yang akan diperolehi adalah lebih banyak dan keadilan kepada semua pihak lebih terpelihara dengan kebenaran lanjutan tempoh ini diberikan.

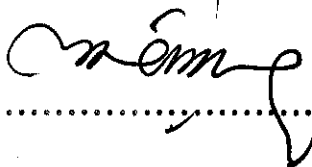
[21] Oleh yang demikian, tanpa perlu kami mengulas berkenaan dengan keberangskalian Pemohon untuk berjaya dalam rayuannya, pada hemat kami Pemohon telah memberikan alasan kelewatan serahan Notis Rayuan yang munasabah. Justeru, kami bersetuju untuk membenarkan permohonan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Permohonan Pemohon, Afidavit Sokongan , Afidavit Jawapan , Afidavit Balasan serta hujahan pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan :

1. Bahawa Permohonan Pemohon **DITERIMA**.
2. Bahawa Pemohon dikehendaki menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden secara kediri dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.

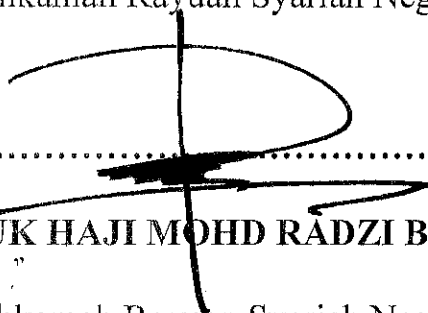
Dibaca dan ditandatangani oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor